# PREVAIQ

Assurance Flotte Automobile

## CONDITIONS GÉNÉRALES FLOTTE AUTO

Édition 01/2026

PrevaIQ Assurance — société d'assurance fictive créée pour démonstration. Document sans valeur contractuelle.

# CONDITIONS GÉNÉRALES FLOTTE AUTO

## 1. VOTRE CONTRAT FLOTTE

### Article 1.1 — Objet

Le contrat Flotte Auto assure, sous un contrat unique, l'ensemble des véhicules terrestres à moteur appartenant à l'entreprise souscriptrice ou utilisés pour ses besoins, dès lors que la flotte comprend au moins cinq véhicules.

### Article 1.2 — Adhésion des véhicules

Les véhicules sont assurés dès leur déclaration à l'assureur. Tout véhicule nouvellement acquis est garanti automatiquement pendant 30 jours, sous réserve de sa déclaration dans ce délai. Les sorties de flotte prennent effet à la date de déclaration.

### Article 1.3 — Conducteurs

Les véhicules peuvent être conduits par tout préposé de l'entreprise titulaire d'un permis valide. L'entreprise s'engage à vérifier annuellement la validité des permis de ses conducteurs.

## 2. DÉFINITIONS

**FLOTTE :** ensemble des véhicules déclarés au contrat.

**SOUSCRIPTEUR :** l'entreprise signataire du contrat.

**PRÉPOSÉ :** salarié ou mandataire autorisé à conduire un véhicule de la flotte.

**MARCHANDISES TRANSPORTÉES :** biens transportés à titre professionnel dans un véhicule de la flotte.

**SINISTRALITÉ :** rapport entre les sinistres payés ou provisionnés et les cotisations acquises sur une période d'observation.

## 3. OÙ S'EXERCENT VOS GARANTIES

### Article 3.1 — Étendue territoriale

France métropolitaine, DROM et pays mentionnés sur la carte verte de chaque véhicule.

## 4. LA RESPONSABILITÉ CIVILE

### Article 4.1 — Responsabilité civile automobile

Conformément à l'obligation d'assurance (article L.211-1), nous garantissons la responsabilité civile encourue du fait des dommages corporels et matériels causés aux tiers, y compris aux passagers, par chaque véhicule désigné, ses accessoires et produits servant à son utilisation. Dommages corporels : sans limitation ; dommages matériels et immatériels : 100 000 000 €.

## 5. LA DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS

### Article 5.1 — Défense pénale et recours suite à accident

Nous assurons votre défense devant les juridictions répressives et exerçons, à l'amiable ou en justice, le recours contre le responsable d'un accident de la circulation, dès lors que l'intérêt en jeu dépasse 300 €.

## 6. LA PROTECTION DU CONDUCTEUR

### Article 6.1 — Garantie du conducteur

Nous indemnisons les dommages corporels subis par le conducteur autorisé, responsable ou non de l'accident, selon les règles du droit commun, dans la limite de 500 000 € et au-delà d'un taux d'incapacité permanente de

10 %.

## 7. BRIS DE GLACE

### Article 7.1 — Bris des glaces

Nous garantissons le remplacement ou la réparation du pare-brise, de la lunette arrière, des vitres latérales et du toit vitré à la suite d'un bris accidentel. La réparation d'un impact est privilégiée lorsqu'elle est techniquement possible. En formule Tous Risques, la garantie s'applique **sans franchise** lorsque l'intervention est réalisée par un réparateur agréé ; dans les autres cas, une franchise de 75 € s'applique.

## 8. LES DOMMAGES AU VÉHICULE

### Article 8.1 — Dommages tous accidents (formule Tous Risques)

Nous garantissons les dommages matériels subis par chaque véhicule désigné par suite de collision, choc contre un corps fixe ou mobile, renversement ou versement, que le conducteur soit responsable ou non et que le tiers soit identifié ou non.

### Article 8.2 — Dommages collision avec un tiers identifié

Nous prenons en charge les dommages matériels résultant d'une collision avec un véhicule, un piéton ou un animal appartenant à un tiers identifié, sous déduction de la franchise contractuelle prévue à l'article 13. Lorsque le tiers est entièrement responsable, la franchise est remboursée après exercice du recours (article 12.1).

### Article 8.3 — Vandalisme

Nous garantissons les dommages matériels causés volontairement au véhicule par un tiers, sous réserve d'un dépôt de plainte dans les 48 heures.

### Article 8.4 — Vol et incendie

Nous garantissons la disparition ou la détérioration du véhicule à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol, ainsi que les dommages causés par l'incendie, l'explosion ou la foudre. Le vol n'est garanti qu'en présence d'effraction du véhicule, de forcement de la direction ou d'agression du conducteur. Le véhicule retrouvé dans les 30 jours de la déclaration est repris par l'assuré.

### Article 8.5 — Exclusion des dommages préexistants

Les dommages préexistants au sinistre déclaré, ou sans lien avec les circonstances décrites, sont exclus de l'indemnisation. L'expert vérifie la cohérence entre la zone d'impact, la déclaration et les dommages constatés ; les réparations hors zone d'impact restent à la charge de l'assuré.

> **Exclusions propres aux dommages au véhicule :**
>
> - l'usure, le défaut d'entretien et les pannes mécaniques ;
> - les dommages subis lorsque le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas un permis en état de validité ;
> - les dommages survenus lors de compétitions ou essais sur circuit ;
> - les dommages causés intentionnellement par l'assuré.

## 9. EXPERTISE

### Article 9.1 — Expertise contradictoire

Nous pouvons mandater un expert pour vérifier les circonstances du sinistre, la réalité et le montant des dommages et la cohérence des réparations proposées. Vous pouvez vous faire assister à vos frais par l'expert de votre choix ; en cas de désaccord, un tiers expert est désigné et ses honoraires partagés par moitié.

### Article 9.2 — Véhicule économiquement irréparable

Lorsque le montant des réparations excède la valeur de remplacement à dire d'expert, le véhicule est déclaré économiquement irréparable et la procédure VEI prévue par le Code de la route s'applique.

## 10. ÉVÉNEMENTS NATURELS

### Article 10.1 — Événements climatiques

Les dommages causés par la tempête, la grêle, la neige et la chute d'arbres sont garantis en formules Intermédiaire et Tous Risques, sous déduction de la franchise contractuelle.

### Article 10.2 — Catastrophes naturelles et technologiques

Les dommages matériels directs causés par une catastrophe naturelle reconnue par arrêté sont garantis dès lors qu'une garantie dommages a été souscrite, sous déduction de la franchise légale de 380 €.

## 11. L'ASSISTANCE

### Article 11.1 — Assistance au véhicule et aux personnes

En cas de panne, d'accident ou de vol, l'assistance (09 72 12 34 56, 24h/24) organise le dépannage ou le remorquage jusqu'au garage le plus proche, le rapatriement des passagers et, selon la formule, la mise à disposition d'un véhicule de remplacement de catégorie B pendant la durée des réparations, dans la limite de 7 jours (30 jours en cas de vol).

## 12. INDEMNISATION ET RECOURS

### Article 12.1 — Recours et subrogation

Après indemnisation, nous exerçons un recours contre le tiers responsable ou son assureur pour le montant des indemnités versées, dans le cadre des conventions inter-assureurs (IRSA) lorsqu'elles s'appliquent. La franchise vous est remboursée à proportion de la responsabilité du tiers.

### Article 12.2 — Délai de paiement

L'indemnité est versée dans les 15 jours suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire. En cas de vol, elle est versée au plus tôt 30 jours après la déclaration.

## MARCHANDISES TRANSPORTÉES

### Article 12.3 — Marchandises transportées

Lorsque l'option est souscrite, nous garantissons les dommages subis par les marchandises transportées à la suite d'un accident de la circulation, d'un incendie ou d'un vol du véhicule, dans la limite de 15 000 € par véhicule.

## 13. FRANCHISES

### Article 13.1 — Montants

| Garantie | Franchise par sinistre |
|---|---|
| Dommages tous accidents et collision | 300 € |
| Majoration conducteur novice (permis de moins de 3 ans) | + 300 € |
| Majoration après sinistre responsable au cours des 12 derniers mois | franchise portée à 600 € |
| Vol, incendie, vandalisme | 300 € |
| Bris de glace, réparateur agréé (Tous Risques) | Néant |
| Bris de glace, autre réparateur | 75 € |
| Catastrophes naturelles (franchise légale) | 380 € |
| Marchandises transportées | 10 % du dommage, minimum 500 € |

Le montant figurant aux conditions particulières prévaut sur ce barème.

## 14. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

**Outre les exclusions propres à chaque garantie, sont exclus :**

- les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ;
- les dommages survenus lorsque le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants, sauf preuve que le sinistre est sans relation avec cet état ;
- les dommages causés par la guerre civile ou étrangère ;
- les dommages dus aux effets de la radioactivité ;
- les amendes et frais s'y rapportant.

## 15. VOS DÉCLARATIONS

### Article 15.1 — À la souscription

Vous devez répondre exactement aux questions posées sur le conducteur, le véhicule, son usage et ses antécédents d'assurance (relevé d'information des cinq dernières années).

### Article 15.2 — En cours de contrat

Vous devez déclarer tout changement de véhicule, d'usage, de lieu de garage, de conducteur habituel ou toute suspension ou annulation de permis.

### Article 15.3 — Fraude et fausse déclaration

En cas de fausse déclaration intentionnelle ou de fraude avérée lors de la déclaration d'un sinistre (circonstances, dommages, documents ou photographies falsifiés), nous pouvons refuser l'indemnisation, résilier le contrat et réclamer le remboursement des sommes versées, sans préjudice de poursuites. Les dossiers présentant des indices de fraude sont transmis à notre cellule d'investigation.

## 16. COTISATION

### Article 16.1 — Paiement

La cotisation est payable aux échéances prévues aux conditions particulières. Les règles de l'article 18.4 s'appliquent en cas de non-paiement.

## 17. EN CAS DE SINISTRE

### Article 17.1 — Déclaration

Déclarez le sinistre dans les 5 jours ouvrés (2 jours en cas de vol, avec dépôt de plainte) à sinistres.auto@prevaiq.example.fr ou depuis votre espace assuré, en joignant le constat amiable signé, les photographies des dommages, le procès-verbal le cas échéant et les coordonnées des témoins.

## TARIFICATION DE LA FLOTTE

### Article 16.2 — Ajustement annuel

La cotisation est ajustée chaque année en fonction de la composition de la flotte et de sa sinistralité sur les trois derniers exercices. Une régularisation est établie à l'échéance d'après la déclaration des entrées et sorties de véhicules.

### Article 16.3 — Prévention

Au-delà d'une sinistralité de 70 %, nous proposons un plan de prévention (formation à l'éco-conduite, télématique, analyse des sinistres) dont la mise en œuvre peut conditionner le renouvellement.

## 18. LA VIE DE VOTRE CONTRAT

### Article 18.1 — Formation, prise d'effet et durée

Le contrat est formé dès notre accord sur votre demande de souscription. Il prend effet à la date indiquée aux conditions particulières, pour une durée d'un an, et se renouvelle ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf résiliation.

### Article 18.2 — Vos déclarations

Le contrat est établi d'après vos réponses aux questions que nous vous posons. Vous devez déclarer en cours de contrat, dans les 15 jours où vous en avez connaissance, toute circonstance nouvelle qui aggrave le risque ou en crée de nouveaux (article L.113-2 du Code des assurances).

### Article 18.3 — Sanctions des fausses déclarations

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (article L.113-8). Une omission ou inexactitude non intentionnelle entraîne, selon le moment où elle est constatée, une augmentation de cotisation, la résiliation du contrat ou une réduction proportionnelle de l'indemnité (article L.113-9).

### Article 18.4 — Cotisation

La cotisation est payable d'avance, annuellement ou selon le fractionnement convenu. À défaut de paiement dans les 10 jours de l'échéance, nous pouvons, par lettre de mise en demeure, suspendre les garanties 30 jours après son envoi puis résilier le contrat 10 jours plus tard (article L.113-3).

### Article 18.5 — Résiliation

Vous pouvez résilier le contrat à l'échéance annuelle avec un préavis de deux mois, puis à tout moment après la première année (article L.113-15-2), ainsi que dans les cas prévus par la loi (changement de situation, vente du bien, augmentation de cotisation). Nous pouvons résilier après sinistre, pour non-paiement ou pour aggravation du risque, dans les conditions légales.

## 19. DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 19.1 — Prescription

Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L.114-1 à L.114-3), délai interrompu par une des causes ordinaires d'interruption, la désignation d'un expert ou l'envoi d'une lettre recommandée.

### Article 19.2 — Subrogation

Après paiement de l'indemnité, nous sommes subrogés dans vos droits contre le responsable du dommage, à concurrence des sommes versées (article L.121-12).

### Article 19.3 — Réclamations et médiation

Pour toute réclamation, contactez votre conseiller ou le service réclamations PrevaIQ (09 72 12 34 56). Nous accusons réception sous 10 jours ouvrables et répondons sous 2 mois. En cas de désaccord persistant, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur de l'assurance.

### Article 19.4 — Données personnelles

Vos données sont traitées pour la gestion du contrat, la prévention de la fraude et le respect de nos obligations légales, conformément au RGPD. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition auprès du délégué à la protection des données de PrevaIQ Assurance.

### Article 19.5 — Autorité de contrôle

L'autorité chargée du contrôle de l'assureur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).